

1500700-78.2022.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Configurada a qualificadora do concurso de pessoas indubitavelmente.

Outrossim, diante do laudo e das informações contidas nos autos, comprovada também a qualificadora de rompimento de obstáculo.

Deixa-se de reconhecer a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500700-78.2022.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500700-78.2022.8.26.0082

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO OZORIO LEITE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

ANDERSON JONATHAN FERREIRA, CRISTIANO OZORIO LEITE e GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, já qualificados nos autos, foram denunciados às fls. 121/123 como incurso no art. 155, §1º, §4º, inc. I, II e IV do Código Penal, uma vez que, no dia 03 de maio de 2022, por volta das 04h58min da madrugada, na Rua Olga Moschioni Figueiredo, nº 265, Campos de Boituva, Condomínio "São José de Boituva", na cidade e Comarca de Boituva, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 01 (um) aparelho televisor, da marca Samsung, 01 (um) forno micro-ondas da marca Philco, 01 (uma) furadeira elétrica da marca Makita, 01 (um) aspirador de pó da marca Robot, 02 (duas) bobas de encher pneus da marca Decathlon, 01 (um) desodorante da marca Rexona, 01 (um) termômetro, 04 (quatro) pilhas e 04 (quatro) repelentes, avaliados no total de R\$ 14.340,00 (quatorze mil trezentos e quarenta reais), pertencentes à vítima M. G. I. Conversão da prisão em flagrante em preventiva para o réu Gabriel Henrique Pereira dos Santos e concessão de Liberdade Provisória mediante cautelares para os réus Cristiano e Anderson às fls. 85/87.

Decisão às fls. 124/125 pelo recebimento da denúncia e determinação da citação.

Citação do réu Cristiano em 24 de maio de 2022 (fls. 140). Apresentação de Defesa Preliminar em 30 de maio de 2022 (fls. 165/169), requerendo preliminarmente a

rejeição da denúncia.

Citação do réu Anderson em 24 de maio de 2022 (fl. 142), com apresentação de Defesa Prévia na mesma data (fl. 143).

Citação de Gabriel em 01 de junho de 2022 (fl. 171). Apresentação de Defesa Prévia em 27 de maio de 2022 (fls. 149/156), pugnando pela sua absolvição ou a exclusão da qualificadora de rompimento pela inexistência de perícia, o afastamento da majorante de repouso noturno por haver serviço de vigilância noturna, a aplicação da pena-base no mínimo legal e cumprimento em regime inicial aberto e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a dispensa dos dias-multa e custas.

Recebimento das defesas e designação da audiência de instrução e julgamento às fls. 172/173. Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e os réus foram devidamente interrogados, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia. Em relação aos réus Cristiano Ozorio Leite e Anderson Jonathan Ferreira, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal e a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, bem como fixação de regime inicial aberto. Em relação ao réu Gabriel Henrique dos Santos, postulou pela impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois, o réu é reincidente. Requereu pelo regime inicial semiaberto.

A defesa de Gabriel Henrique Pereira dos Santos postulou pela absolvição do réu por inexistir provas suficientes de autoria para condenação, com base no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, requereu a desclassificação do delito de furto qualificado para o crime de receptação (art. 180 do Código Penal). Pugnou, ainda, para que seja favorável todas as circunstâncias jurídicas da primeira fase de dosimetria, sendo a pena fixada no mínimo legal, em caso de condenação.

A Defesa de Cristiano informou não haver provas de forma ativa do réu na prática do delito, bem como não ter havido reconhecimento, postulando por sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Já a Defesa de Anderson Jonathan Ferreira pugnou pela absolvição, pois, não restou demonstrado que o réu tenha participado do delito que lhe é imputado, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código Penal. Postulou pela absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código Penal. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/06), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09/10), pelo Auto de Reconhecimento de Objeto (fls. 12/13), pelo Auto de Entrega (fls. 15/16), pelo Auto de Avaliação (fls. 17/18), pelo Laudo Pericial (fls. 202/205, pelo Relatório Final (fls. 110) e pelos depoimentos tomados.

O Laudo pericial descreve o local como "imóvel residencial edificado em alvenaria em lote de esquina no interior de loteamento fechado. O isolamento das vias dá-se por muros com altura aproximada de 1,30m (um metro e trinta centímetros) nos pontos mais baixos. O isolamento do corpo principal da residência dá-se por portas e janelas tanto de madeiras quanto de vidro com perfil em alumínio."

Em análise mais detalhada, informa que "Os exames revelaram marca de escalada de aspecto recente no lado interno do muro de alvenaria de isolamento da fachada, próximo ao portão lateral de acesso ao quintal. A porta de vidro com esquadrias em alumínio que isola o interior da residência do resto do quintal encontrava-se com marcas de aspecto recente de uso de instrumento à guisa de alavanca na região da fechadura, inutilizando-a para o fim de trancamento. O interior da residência possuía desordem característica de buscas nas mobílias de alguns dos cômodos, bem como, diversas marcas de solado em lama já seca."

Concluiu, assim, que "os exames mostraram que houve escalada do muro de isolamento da via e rompimento da fechadura da porta do quintal para acesso ao interior da

residência."

Quanto à autoria, a denúncia também procede.

Em solo policial, a vítima M. G. I. declarou que reside na cidade de São Paulo, mas também é proprietária da residência furtada, sendo que na data dos fatos recebeu notificação no grupo de Whatsapp de moradores do condomínio. Disse que o PM Lima enviou fotografias de objetos informando que uma pessoa acabava de ser abordada numa das ruas do Bairro Recanto, aos fundos do condomínio, e que havia consigo diversos objetos suspeitos. Fez o reconhecimento dos objetos na unidade policial, exceto um ventilador e um purificador de água, pertencentes a outra vítima do mesmo condomínio. Informou que possivelmente adentraram no imóvel mediante escalada e, uma vez em seu interior tentaram arrombar uma porta que dá acesso à lavanderia, sem sucesso, seguindo para a porta da área da churrasqueira, local por onde conseguiram adentrar o interior do imóvel.

Em juízo, houve a substituição da vítima M. por seu esposo, A. F. P., o qual declarou residir no mesmo imóvel da vítima, complementando dizendo que se trata de uma casa de veraneio, onde iriam somente aos finais de semana. Informou que M. fez o boletim de ocorrência pois na data dos fatos o depoente estaria trabalhando, mas que ele próprio teria o contato utilizado pela delegacia, desde o início. Que os policiais, através do aplicativo Whatsapp, entraram em contato com ele informando do ocorrido e mandando fotos dos pertences encontrados com os réus. Que sua esposa foi até a Delegacia e fez o reconhecimento de bens tais como televisão, micro-ondas, aspirador de pó, parafusadeira, bombas de encher pneus, repelentes, pilhas, termômetro, etc. Conta que somente não foi feito reconhecimento de um purificador de água. Sobre a casa, declara que o portão lateral estava aberto, mas que a residência estava fechada. Que solicitou reparo na porta da lavanderia, local onde os réus tentaram acesso sem êxito. Que conseguiram entrar pela porta de trás, a qual estava danificada, com sinais de arrombamento, inclusive com o trinco quebrado. Complementa informando que existe um muro de 1,20m circuncidando o imóvel e dois portões laterais, sendo que um deles estava aberto. Conclui então que para ter acesso a casa, os indivíduos tiveram que pular o muro, adentraram a casa pela porta dos fundos e saíram pelo portão lateral. Concluiu ainda que não foi tentada a entrada pela porta da frente, por possuir liberação digital. Narrou ainda que a residência ficou cheia de lama, assim como os aparelhos, acreditando que os suspeitos tenham entrado no condomínio através de um brejo que o circunda. Relata também que todos os bens foram recuperados. Perguntado se havia recebido fotos dos possíveis autores do delito, afirmou que não, apenas recebeu imagens dos pertences subtraídos. Afirmou ainda que houve perícia no local no mesmo dia do fato.

Em Delegacia, o Policial Militar Marcelo José Telles de Camargo contou que estava em patrulhamento de rotina com PM Lima quando avistaram o veículo VW/Fox, de placa FLH 9699, com três indivíduos em seu interior, os quais ao notarem a presença da viatura, aumentaram a velocidade sentido Rodovia Castello Branco. Esclarece que o réu Anderson estava com a camiseta e o short molhados, enquanto Gabriel estava sem camiseta e com o short molhado, o que causou ainda mais estranheza. Relata que ao vistoriar o veículo constatou que havia diversos objetos no banco de trás, inclusive uma televisão de 60 polegadas, todos sujos de terra. Complementa que ao indagar os indivíduos sobre a situação, cada um apresentava uma versão. Conta que foi comunicado aos grupos de Whatsapp do condomínio, onde as vítimas se apresentaram.

Durante a audiência, declarou que estava em patrulhamento pelo bairro Recanto Maravilha, por volta das 4h50min da manhã, quando avistaram um veículo Fox, com três indivíduos. Afirmou que, ao avistarem a viatura, aceleraram o carro. Que então seguiram o veículo, o qual foi abordado após alguns metros, sendo constatado que Anderson estava todo molhado e Gabriel estaca com o short molhado e sem camiseta, estando Cristiano, entretanto, com a roupa seca. Questionados a respeito da roupa molhada em um dia frio, eles apresentaram versões conflitantes. Disse que foram visualizados no interior do carro vários objetos sujos de terra, inclusive uma Televisão de 60". Foi perguntada aos três sobre a procedência dos objetos, onde novamente entraram em contradição, apresentando cada um uma versão diferente. Que duas vítimas de furto apareceram e reconheceram os objetos encontrados com os réus

como sendo de sua propriedade. Contou que a vítima soube do furto através do grupo de Whatsapp do bairro. Que Cristiano era o condutor do veículo. Complementa que os réus estavam molhados, pois o bairro em que eles foram encontrados faz fundo com o Condomínio São José, o qual tem um tipo de brejo, um espaço alagado, e que provavelmente saíram por ali com os objetos furtados. Que não conhecia nenhum deles. Reiterou que Cristiano era o único que não estava molhado, mas que no carro havia uma sacola plástica com roupas molhadas, as quais foram reconhecidas por sua esposa como sendo pertencentes ao réu. Que as imagens dos bens foram repassadas para o responsável do condomínio, que em continuidade retransmitiu no grupo de Whatsapp do próprio condomínio, uma vez que ali haviam vítimas de furto, para que fosse feito eventual reconhecimento dos objetos encontrados.

Também durante seu depoimento em Delegacia, o policial militar Leandro Domingos de Lima afirmou que estava em patrulhamento de rotina quando notou o veículo VW/Fox, de placa FLH 9699, com três indivíduos. Assim que eles viram a aproximação da viatura aumentaram a velocidade sentido Rodovia Castello Branco, sendo abordados logo em seguida. Apontou que um deles estava com a camiseta e o short molhados, enquanto o outro estava sem camiseta, mas também com o short molhado, o que causou estranheza. Aduziu que, ao verificar o veículo, constatou que havia diversos objetos no banco de trás, os quais estavam todos sujos de terra, inclusive uma televisão. Contou que ao questionar sobre a situação, cada um apresentou uma versão diferente, sem assumir nenhum crime. Afirmou também ser morador do condomínio e fazer parte de um grupo de Whatsapp e, ao perguntar no grupo se alguém teria dado falta de algum objeto ou se reconhecia algum dos objetos que estavam no veículo, apareceram vítimas. Esclareceu, por fim, que a abordagem se deu numa das ruas do condomínio, razão pela qual suspeitaram que os objetos encontrados no carro seriam de algum morador.

Em juízo, houve desistência de sua oitiva.

A testemunha de defesa do réu Cristiano, H. C. de O. declarou em juízo que conhece Cristiano do Bairro "Novo Mundo". Confirmou que o réu possui um veículo da marca Fox. Complementa que conhece Cristiano faz algum tempo, que ele trabalha em um quiosque, onde vende lanches, e também como Uber. A testemunha afirma que já precisou do serviço de Uber do réu Cristiano.

A também testemunha do réu Cristiano, P. da S. S., narrou que conhece Cristiano do trailer onde ele trabalha. Confirmou que o réu é proprietário de um veículo FOX branco. Declara que o réu usa o veículo para fazer serviço de Uber, e que ele tem duas filhas e que nunca viu nada de errado em suas condutas, nem mesmo ouviu boatos de que Cristiano tenha algum envolvimento com algum tipo de crime e pessoas criminosas. Questionada se conhece os outros réus, relata que conhece apenas Gabriel, por ser marido de uma de suas amigas.

Em interrogatório, o réu Cristiano Ozorio Leite relatou que estava em sua casa quando recebeu uma ligação às 04h00 dos seus colegas Gabriel e Anderson, para os pegar em um local. Disse que foi até o condomínio residencial São Jose Boituva, sendo que seus colegas estavam esperando-no no ponto de ônibus com os objetos, os quais afirmou terem sido comprados via Facebook. Finalizou contando que não tem aplicativo Uber, mas faz algumas corridas por fora para conhecidos.

Em juízo, o réu Cristiano declarou que não participou do delito de furto. Relatou que trabalha como Uber, então, na data do fato os réus Anderson e Gabriel, por volta das 04:00 da manhã, ligaram para ele para que fosse buscá-los no bairro Recanto Maravilha, em um ponto de ônibus. Que ambos estavam com alguns produtos dos quais Cristiano revelou não saber que se tratavam de produtos de furto, pois, Anderson e Gabriel disseram que efetuaram a compra dos objetos pelo Facebook. Que ao avistar a viatura, parou, por não ter motivos para empreender fuga, uma vez que todos seus documentos e os do carro estão em ordem. Confirmou conhecer tanto Gabriel como Anderson. Disse que não reparou que os réus estavam molhados nem que os objetos estavam sujos de lama, visto que estava escuro impossibilitando a visão do estado em que se encontravam e que também não desceu do carro. Complementou que como foi abordado momentos depois de buscar Anderson e Gabriel não viu se o carro ficou molhado e/ou sujo, só vendo o automóvel no dia seguinte. Questionado a respeito da roupa encontrada no carro dentro de uma sacola que eventualmente foi

reconhecida como sendo dele por sua esposa, declara que a roupa não é dele. Relata que nunca foi processado. Disse que o carro foi pego na delegacia no dia seguinte por sua esposa, que levou para lavar já que estava sujo, pois, o lugar era de estrada de terra. Ao ser indagado, respondeu que pegou os demais réus já no Recanto Maravilha e que eles já estavam com os produtos.

Durante o interrogatório policial, o réu Gabriel Henrique Pereira dos Santos alegou que comprou todos os objetos pelo valor de R\$ 1.200,00 de um amigo, que acredita ser Wesley, pois não sabe seu nome. Afirma que o encontrou em um ponto de ônibus e que Anderson foi em sua companhia até o local, mas nada comprando. Que após a compra chamou Cristiano para buscá-lo, mas que no caminho de volta até sua casa foram abordados pelos policiais. Declarou que tinha ciência que os objetos eram fruto de furto.

Em juízo, o réu Gabriel negou a prática do crime. Relatou que na data do fato foi buscar os objetos que havia comprado de um conhecido chamado "Lon". Disse que foi até o local combinada para comprar uma Televisão no valor de R\$ 1.200,00, mas que chegando lá viu que haviam mais objetos a serem vendidos. Que pegou os demais itens depois, combinando com "Lon" que os pagaria depois. O restante dos objetos eram: micro-ondas, furadeira, filtro, aspirador de pó, tomadas e pilhas. Que fez a compra via Whatsapp. Que quando foi buscar os objetos estava junto com Anderson, tendo encontrado com Cristiano depois de pegar os objetos, sendo que o chamaram para atendimento de uber, uma vez que não havia conseguido outros motoristas. Que Cristiano os pegou no ponto de ônibus. Questionado acerca do horário que foi buscar os objetos, declarou que "Lon" pediu para que fosse aquele horário da madrugada. Disse que estava molhado pois no dia dos fatos estava garoando, e que o local tem terra. Assim, teria retirado sua camiseta para secar a televisão, para não estragar. Disse que já foi processado uma vez. Por fim, informou trabalhar como motoboy, morando com a esposa e filha.

Em Delegacia, o réu Anderson Jonathan Ferreira permaneceu em silêncio, optando por se manifestar somente em juízo.

Em juízo, foi decretada a revelia do réu Anderson Jonathan Ferreira.

Pois bem.

Não obstante a negativa da autoria pelos réus, entende-se que a prova dos autos é suficiente ao decreto condenatório.

Embora a versão do réu Cristiano seja de que somente foi acionado após a prática do crime, para realizar o serviço de Uber, sua versão não só restou isolada, como foi contraposta pelas demais provas produzidas nos autos.

As circunstâncias fáticas que relacionam o deslocamento do réu até bairro distante de onde mora e tem o trailer de lanches; o carro sujo de lama, que foi lavado a mando da esposa após retirada da delegacia, como confessado por ele mesmo; o indício relevante de que havia roupas do réu no carro, molhadas, reconhecidas pela esposa dele, como relatado pelos policiais e, também a ausência de explicação plausível ao fato dos demais acusados também terem se deslocado ao bairro distante sem comprovação por qual meios de transportes, são todas circunstâncias que se sobrepõem à alegação de que simplesmente realizava um serviço de Uber não formal às 04h00 da manhã.

Tais provas também suprem a ausência de reconhecimento, o qual, inclusive, seria inviável por não haver moradores ou câmeras na residência, já que se trata de casa de veraneio.

Nesse sentido, se o réu Cristiano não tomou parte diretamente na ação, levando os demais ao local, e ajudando-os na subtração, no mínimo, aderiu à conduta dos demais, o que já o torna co-autor do crime.

Mesmo caminho segue-se em relação ao réu Gabriel.

Suas alegações de que teria comprado os objetos via rede social não possuem qualquer respaldo. E não havendo esse indicativo, também não se cogita do crime de receptação. Até o horário e o local em que teria retirado os objetos depõem contra tal versão.

O fato do réu estar com a roupa molhada é absolutamente coerente com o descrição das imediações da residência furtada, feita pela vítima e pelos policiais, no sentido de que o acesso ao condomínio sem monitoramento seria pelo brejo. Também o

estado dos objetos, sujos de lama, comprovam o itinerário seguido pelos réus. Aliás, o estado atual da sujeira e molhança interrompem qualquer possibilidade de tempo decorrido entre a ação e a abordagem, o que é relevante para se concluir que somente eles poderiam ter deslocado e subtraído os bens.

Quanto ao réu Anderson, decretada sua revelia, e não trazidas provas aos autos capazes de elidir as já produzidas, sua condenação é medida de rigor, mesmo porque se encontrava em situação equivalente ao do réu Gabriel.

Logo, configurado o crime de furto pelos três acusados.

A causa de aumento do repouso noturno não se aplica, em virtude do decidido no Tema 1087 STJ: "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Configurada a qualificadora do concurso de pessoas indubitavelmente.

Outrossim, diante do laudo e das informações contidas nos autos, comprovada também a qualificadora de rompimento de obstáculo.

Deixa-se de reconhecer a qualificadora da escalada, porque, ao que consta, o muro da residência possui 1,20 / 1,30m, sendo relativamente baixo, não dependendo de esforço incomum para ser transposto.

Passo à dosimetria da pena.

Ao crime de furto qualificado, a pena varia de dois a oito anos e multa.

Réu Anderson

Na primeira fase de fixação da pena, levando em conta os critérios informadores do artigo 59 do Código Penal, verifico que, em se tratando de furto duplamente qualificado, compreendo que o arrombamento serviu para a qualificação, devendo o concurso de agentes ser considerado como circunstância judicial desfavorável justificável para exasperar a pena-base, na medida em que, de fato, o delito praticado por mais de uma pessoa piora suas circunstâncias, tornando-o mais insidioso. O fato do repouso noturno, igualmente, não repesnet a causa de aumento, porém, a prática do crime no momento de redução de vigilância das pessoas, que se encontram em descanso, é circunstância negativa do crime. Outrossim, observo que o réu possui maus antecedentes (autos 3005531-13.2013.8.26.0082 - fl. 68). Todos esses fatores justificam a majoração de sua pena-base em 1/3, utilizando-se a pena-base de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase e terceira fases, não há atenuantes ou agravantes, ou causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, mantendo-se a pena-base.

O regime inicial da pena é o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Não faz jus à substituição por pena restritiva de direitos ou ao sursis, porque se entende que a conduta social do réu não condiz com benefício, na medida em que se furtou ao comparecimento no processo.

Réu Gabriel

Na primeira fase, mantenho a justificativa aplicada ao réu Anderson, com exceção dos maus antecedentes. Assim, pelas qualificadoras e pelas circunstâncias do crime, fixo a pena-base acrescida em 1/4, resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Contudo, por ser reincidente (autos 1500096-53.2018.8.26.0569 - fl. 78), aumento a pena em 1/6, resultando em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição, inaplicável a majorante do parágrafo primeiro como causa de aumento nesta fase, mantenho a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

A quantidade da pena imposta ao réu, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal e da Súmula 269 STJ, recomenda que inicie o cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

Por ser reincidente, não faz jus à substituição por pena restritiva de direitos ou ao sursis.

Em juízo de detração antecipada, verifica-se que o réu está preso desde 03 de maio de 2022. Para a progressão da pena, dependeria do cumprimento de 20% dela, ou seja, 07 meses e 03 dias, já que reincidente (vide art. 112, LEP). Assim, a data para

progressão do regime seria 06 de dezembro de 2022. Verifico, assim, ter decorrido tempo suficiente para a progressão para o regime aberto.

Réu Cristiano

Na primeira fase, mantenho a justificativa aplicada ao réu Anderson, com relação às qualificadoras e circunstâncias do crime, observando-se, contudo, se tratar de réu primário.

Assim, fixo a pena-base acrescida em 1/4, resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ausentes modificações nas demais fases (inaplicável, como anteriormente explanado, a majorante do repouso noturno na terceira fase), condeno à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A quantidade da pena imposta ao réu, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal, recomenda que inicie o cumprimento de sua pena no regime aberto.

A quantidade da pena imposta e as demais circunstâncias pessoais do réu Cristiano autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, de acordo com o art. 44, § 2º, do Código Penal.

Assim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade de Cristiano em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

Os serviços à comunidade serão prestados no local a ser determinado pelo Juízo da Execução, mediante a atribuição de tarefas gratuitas ao réu, conforme suas aptidões, na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, sem prejuízo à jornada de trabalho.

Já a prestação pecuniária de outra natureza, na forma do art. 45, § 2º, CP, equivalerá à doação, de 01 (um) salário mínimo vigente na data dos fatos, a entidade pública ou privada de cunho social.

As penas restritivas de direitos impostas converter-se-ão em privativa de liberdade se ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta - parágrafo 4º do art. 44 do Código Penal.

A capacidade econômica dos réus autorizam que o valor da multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para condenar os réus ANDERSON JONATHAN FERREIRA a cumprir a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixada em seu mínimo legal, GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS a cumprir a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, concedida a progressão para o regime aberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixada no mínimo legal e CRISTIANO OZORIO LEITE a cumprir a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixada no valor mínimo legal, a este último substituída por pena privativa de direitos, como acima definido, por incursos no art. 155, § 4º, inc. I e IV do Código Penal.

Deixo de fixar indenização uma vez a vítima recuperou os bens subtraídos.

Diante da detração para o regime aberto, expeça-se alvará de soltura ao réu Gabriel.

Poderão os réus apelar em liberdade.

Arbitro aos defensores o valor máximo de honorários previstos na tabela da OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as comunicações de praxe.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA